

1501498-09.2020.8.26.0438

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... nº 0006607-30.2010.8.26.0438, por tráfico de drogas praticado em 16/06/2010, com trânsito em julgado em 11/10/2011 e pena julgada extinta em 23/01/2014.

Destaque-se que, superado o período depurador da reincidência, referida condenação pode ser utilizada nesta fase da dosimetria, sem ofensa à Constituição da República, à luz da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

1ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis-SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501498-09.2020.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501498-09.2020.8.26.0438

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2252102/2020 - DEL.POL.PENÁPOLIS, 9504823 - DEL.POL.PENÁPOLIS, 1597/20/310 - DEL.POL.PENÁPOLIS, 2252102 - DEL.POL.PENÁPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VIVIANE DE SOUZA RAMOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANO SANTOS DE LIMA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra VIVIANE DE SOUZA RAMOS, qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, por fato praticado em 09 de outubro de 2020 contra a vítima a Kivia Kalini Sousa de Andrade.

Nesta data, após pronúncia e regular trâmite processual, a ré foi submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Ministério Público sustentou, no plenário, a acusação nos termos da decisão de pronúncia.

Durante o interrogatório judicial, a acusada, em sua autodefesa, deduziu teses de ausência de dolo homicida e de legítima defesa. A Defesa técnica, por sua vez, sustentou, em plenário, o afastamento das qualificadoras.

Houve réplica da acusação e tréplica da Defesa.

Concluídos os debates, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, em decisão soberana, após os necessários esclarecimentos e oportunizada a superação de dúvidas, por maioria, acolheu integralmente a pretensão condenatória deduzida na denúncia.

Na série única de quesitos (homicídio consumado com duas qualificadoras), o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do fato e a autoria atribuída à ré, sem desclassificar a conduta e sem absolvê-la, reconhecendo, ainda, qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com fundamento no artigo 492 do Código de Processo Penal, em observância ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, bem como ao artigo 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena, segundo o método trifásico elaborado por Nélson Hungria.

O Conselho de Sentença entendeu estarem presentes as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. A qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima será utilizada para qualificar o crime enquanto a outra qualificadora, referente ao motivo fútil, será valorada na segunda fase, como agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "a", do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade da ré é ínsita ao tipo penal em questão. Existem antecedentes passíveis de valoração negativa. Com efeito, constata-se, à luz da certidão de distribuição de fls. 156/159, que a acusada possui condenação definitiva, no processo-crime nº 0006607-30.2010.8.26.0438, por tráfico de drogas praticado em 16/06/2010, com trânsito em julgado em 11/10/2011 e pena julgada extinta em 23/01/2014. Destaque-se que, superado o período depurador da reincidência, referida condenação pode ser utilizada nesta fase da dosimetria, sem ofensa à Constituição da República, à luz da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Tema 150/STF). A respeito de sua conduta social e personalidade, não existem elementos seguros para se verificar inadequação, pois seu comportamento na sociedade e seu perfil psicológico não foram apurados. O motivo do delito é fútil, como reconhecido pelos Senhores Jurados, o que será valorado na fase subsequente, a fim de se evitar bis in idem. As circunstâncias referentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas pelos Senhores Jurados, o que já foi utilizado para qualificar o crime. As consequências do crime não transbordam as ínsitas ao tipo de homicídio consumado. Por fim, relativamente ao comportamento da vítima, não pode se considerar que tenha contribuído para a prática delituosa.

Na primeira fase de aplicação da pena, diante das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59 do Código Penal, especialmente os antecedentes, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto) para fixá-la em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, incidem em desfavor da ré a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, em razão da condenação no processo-crime nº 0000495-25.2016.8.26.060, pelo crime de tráfico de drogas praticado em 1º/07/2016, com trânsito em julgado em 11/05/2018 e cujas penas foram extintas em 17/08/2018 (fls. 156/159), bem como a agravante prevista no art. 61, inc. II, alíneas "a", do Código Penal, referente ao motivo fútil, como reconhecido pelos Senhores Jurados. Assim, em razão das mencionadas agravantes, agravo a pena intermediária em 1/3 (um terço) para fixá-la em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira etapa da aplicação da pena, não há causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual a pena fica dosada, em definitivo, em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Diante do quantum de pena arbitrado e da reincidência da acusada, o regime inicial para o cumprimento da privativa de liberdade será o FECHADO (art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal).

O período de prisão provisória não tem o condão de alterar o regime inicial, embora deva ser considerado para fins de detração (artigo 42 do Código Penal).

Em razão do quantum de pena, incabíveis, na hipótese concreta, a conversão da pena

privativa de liberdade para restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, e a concessão da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal.

Não se mostra possível fixar um valor mínimo para a reparação dos eventuais danos causados aos familiares da vítima (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), pois a acusação não formulou pedido expresso nesse sentido e não foram produzidas nos autos provas suficientes para o arbitramento, mesmo que em seu quantum mínimo. De todo modo, nada obsta que se requeira a respectiva indenização no juízo cível, valendo esta sentença condenatória como título executivo judicial, nos termos dos artigos 63 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e acolhendo o veredicto soberano do Conselho de Sentença, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, CONDENO a ré VIVIANE DE SOUZA RAMOS ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Fica negado à ré o direito de recorrer em liberdade, porquanto subsistem íntegros e presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja, trata-se de crime hediondo, de enganosa repercussão social, praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, cometido por ré reincidente e portadora de maus antecedentes, tudo a demonstrar o necessário resguardo da ordem pública, prestigiando-se a resposta da Justiça perante a sociedade e a credibilidade que lhe há de ser conferida. Recomende-se a ré à prisão em que se encontra.

Condene a ré ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Determino a destruição da faca apreendida, já periciada, e utilizada para a prática do crime.

Dê-se ciência desta sentença aos familiares da vítima, nos termos artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória.

Transitada em julgado a presente condenação, expeça-se guia definitiva do cumprimento da pena; comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Sentença lida e publicada nesta oportunidade e intimados todos os presentes.

Tribunal do Júri da Comarca de Penápolis, em 24 de agosto de 2022, às 14h33min.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA